

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
8726/2559

บริษัทไนโก (ประเทศไทย) จำกัด  
นายคัทสุอากิ ซาโต้ กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 196, มาตรา 225

ป.วิ.พ. มาตรา 27

คำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ มีผลทำให้คดี  
เสร็จไปจากศาล การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งใหม่ให้เพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดี จึงไม่เป็น  
คำสั่งระหว่างพิจารณา

---

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์โดยนายโยชิฮารุ และนายเหนือเพชร กรรมการผู้มี  
อำนาจของโจทก์มอบอำนาจให้นายภิญโญ ฟ้องจำเลยทั้งสองในข้อหาความผิดฐาน  
ฉ้อโกงและความผิดเกี่ยวกับเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267, 268  
และ 341 โดยจำเลยที่ 1 ยังเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์ ในระหว่างพิจารณา  
โจทก์โดยจำเลยที่ 1 และนางธิตินันท์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์ยื่น  
คำร้องขอถอนฟ้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง ต่อมาโจทก์โดยนายธนา  
พงศ์ ทนายความโจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง  
ดังกล่าว ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ข้อเท็จจริง  
ปรากฏจากทางไต่สวนว่า นายโยชิฮารุ และนายเหนือเพชร กรรมการผู้มีอำนาจ

กระทำการแทนโจทก์ซึ่งเป็นผู้ร่วมลงลายมือชื่อฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้ ไม่ได้มีความประสงค์ถอนฟ้องจำเลยทั้งสอง การที่จำเลยที่ 1 และนางธิติณันท์ ซึ่งเป็นการโจทก์ร่วมกันลงลายมือชื่อถอนฟ้องจำเลยทั้งสอง จึงเป็นการกระทำอันขัดกับความประสงค์ที่แท้จริงของโจทก์ในคดีนี้ อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ให้เพิกถอนการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ และมีคำสั่งใหม่ให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป"

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายกอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งให้เพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ และมีคำสั่งใหม่ให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปนั้น เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาหรือไม่ ที่ศาลชั้นต้นเคยมีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ มีผลทำให้คดีเสร็จไปจากศาล และที่ศาลชั้นต้นกลับมามีคำสั่งใหม่ให้เพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดีเช่นนี้เกิดขึ้นภายหลังคำสั่งจำหน่ายคดี จึงไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองไม่ต้องห้าม ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายกอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังขึ้น

พินากษากลับ ให้ยกคำพินากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 และให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พินากษาใหม่ตามรูปคดี

(นิยุด สุภักทรพาหิรผล-ธีระพงส์ จิระภาค-ชูชีพ ปิณฑะสิริ)

ศาลแขวงนนทบุรี - นางลลิตา อิศโรทัยกุล กลัดวัง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายธีระวัฒน์ ภัทรานวัช

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ2324/2558

ต้น

หมายเหตุ